رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥٨٨ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٦٦٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٧هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - استعادة بدل سكن - عدم جواز استعادة بدل السكن - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل السكن المحسوم من مكافأة نهاية الخدمة - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن بدل السكن كان للعام الجديد، وأن المدعي انتهت خدمته قبل دخول العام الجديد - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن اللائحة المنظمة لبدلات منسوبي المدعى عليها تضمنت أن بدل السكن لا يسترد في حال إنهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، وأن المتقاعد يستحق بدل السكن عن العام الذي تقاعد فيه - مخالفة المدعى عليها للنظام - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بصرف البدل المحسوم للمدعي.

مستند الحكم

- المادة (٥) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٨٥/٧/١٨هـ.

- الفقرة (ز) من اللائحة المنظمة لبدلات منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رقم (١٨/١) وتاريخ ١٤٠٢/٣/١٤هـ، بشأن نشوء استحقاق بدل السكن.

الوقائع

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدَّم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة في ١٤٤١/١٠/١١هـ، أفاد فيها أنه كان أحد منسوبي المدعى عليها -المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية- ثم انتقل للعمل على ملاك شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي التابعة لها، ولحاجته لبدل السكن المخصص لعام ٢٠٢٠م، طلب صرفه مقدماً قبل تاريخ استحقاقه، إلا أنه بعد طلبه التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٠/١م قامت المدعى عليها -الخطوط الجوية العربية السعودية- بحسم مبلغ بدل السكن منه بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٣) ريالاً، مخالفة في ذلك الفقرات (ب، ج) من اللائحة الداخلية للخطوط السعودية والتي تنص على أنه: "ب-في حالة وفاة أو تقاعد الموظف المستحق قبل حلول موعد استلامه لبدل السكن عن ذلك العام يتم صرف البدل كاملاً مع الشيك الخاص بالمستحقات النهائية الخاصة به. ج-لا يسترد بدل السكن في حالة إنهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب"، كما حسم عليه من مكافأة نهاية الخدمة بدل الإجازات مبلغاً قدره (٤٠,٨٣٠) أربعون ألفاً

وثمانمئة وثلاثون ريالاً، وختم المدعي صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها صرف بدل السكن المحسوم من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٣) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً، وصرف مبلغ قدره (٤٠,٨٣٠) أربعون ألفاً وثمانمئة وثلاثون ريالاً عن بدل الإجازات، وتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريالاً، بموجب عقد أتعاب المحاماة المرفق، وأرفق تظلمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ١٤٤١/٦/١٥هـ. وبقيد الدعوى قضية إدارية وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها وفقاً لصحيفة الدعوى ومحاضر ضبط الجلسات، وفيها انتهى وكيل المدعي إلى حصر الدعوى في بدل السكن المحسوم من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٣) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية تلخصت في أن المدعي تقدم للشركة بطلب الحصول على بدل السكن قبل موعده، والذي يستحق في شهر يناير من عام ٢٠٢٠م بسبب ظروف طارئة له بموجب البريد الإلكتروني -المرفق-، وجرى صرف البدل له بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٥م على أن يبدأ استرجاع ذلك المبلغ باستقطاعه من راتبه الشهري ابتداءً من شهر يناير عام ٢٠٢٠م، كما تقدم المدعي بطلب الإحالة إلى التقاعد المبكر اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١م؛ وعليه فإنه لا يستحق بدل السكن عن عام ٢٠٢٠م، والذي يبدأ استحقاقه في يناير من عام ٢٠٢٠م، وقامت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحسم مبلغ بدل السكن من مكافأة نهاية الخدمة -المرفق بيانها- لصالح شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي لانتهاء علاقته

الوظيفية بإحالته إلى التقاعد المبكر اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١م قبل استحقاقه لبدل السكن لعام ٢٠٢٠م والذي صرف له مقدماً، كما أنه صرف للمدعي استحقاق فرق بدل السكن المتبقي له عن عام ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤,٩١٢,٠٤) أربعة آلاف وتسعمئة واثنا عشر ريالاً وأربع هللات -وفق بيان مكافأة نهاية الخدمة المرفق- وختم ممثل المدعى عليها جوابه بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم اطلع عليها وكيل المدعي، فقدم مذكرة رد تلخصت في أن دليل أنظمة وإجراءات الموارد البشرية الصادر عن الخطوط السعودية في لوائح البدلات فقرة (ز) بدل السكن نص على أن: "يصرف هذا البدل للموظف أو العامل السعودي الذي أمضى سنة كاملة في خدمة (السعودية) وذلك ضمن شيك راتب الشهر الذي تم تعيينه فيه"، أي أنه بعد إتمام الموظف لكل سنة يصرف له بدل السكن بنهاية السنة عن العام الذي عمل به، وهو مالم تنكره المدعى عليها، حيث إنها ذكرت أن تاريخ استحقاق المدعي لبدل السكن هو شهر يناير ٢٠٢٠م، ووافقت على صرفه له مقدماً، كما أنه بدل لا يتم استقطاعه من الراتب بعد صرفه؛ استناداً على الفقرة (ج) من اللائحة الداخلية للخطوط السعودية المذكورة بنصها في صحيفة الدعوى. ثم اطلع عليها ممثل المدعى عليها، فقدم مذكرة جوابية تلخصت في أن نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٨٥/٧/١٨هـ، نص في المادة (٥) منه على أن: "مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية

المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه: ١-إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها. ٢-اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وغير ذلك، من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال..."، وقد أصدر المجلس قراره رقم (١٨/١) وتاريخ ١٤٠٢/٣/١٤هـ المتضمن أنه: "يستحق الموظف السعودي بدل السكن في بداية السنة الثانية من تاريخ تعيينه بالمؤسسة" -مرفق- وإعمالاً له فإن السنة الأولى من خدمة الموظف لا يستحق عنها بدل السكن، أي أنه يتم الصرف عن سنة قادمة وليس سابقة فيصرف بدل السكن لجميع الموظفين لدى المدعى عليها مقدماً ابتداءً من السنة الثانية للموظف، وهذا القرار هو محل التطبيق في شأن بدل السكن، وقد صدر عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية أحكاماً تؤيد ذلك، ومنها الحكم برفض الدعوى في القضية الإدارية رقم (٤٥٨) لعام ١٤٣٦هـ الصادر عن المحكمة الإدارية ببريدة، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض في قضية الاستئناف رقم (٦٦٣٤) لعام ١٤٣٦هـ، والحكم برفض الدعوى في القضية الإدارية رقم (٢٩١٧) لعام ١٤٣٢هـ الصادر عن المحكمة الإدارية بجدة، والذي أصبح نهائيّاً بمضي المدة دون استئناف

المدعي. ثم تبادل أطراف الدعوى المزيد من المذكرات والردود والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق إيراده، كما أكد ممثل المدعى عليها على أن حسم بدل السكن من مكافأة نهاية الخدمة كان مباشرة من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لصالح شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي صرفت بدل السكن للمدعي مقدماً، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها فيها علناً مستندة على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يبتغي من إقامته لدعواه الحكم بإلزام المدعى عليها صرف بدل السكن المحسوم من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٣) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فالثابت أن المدعي يطلب صرف بدل السكن المحسوم من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٣) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً؛ وعليه فإن نشوء الحق في هذه الدعوى يكون من تاريخ إحالة المدعي إلى التقاعد المبكر اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١م الموافق ١٤٤١/٢/١هـ،

وحيث تظلم المدعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ١٤٤١/٦/١٥هـ، وتقدم للمحكمة بدعواه الماثلة في ١٤٤١/١٠/١١هـ، ولما كانت المدعى عليها -الخطوط الجوية العربية السعودية- هي الجهة الإدارية التي باشرت حسم بدل السكن على المدعي من مكافأة نهاية الخدمة؛ فإن شرط الصفة لها متحقق في هذه الدعوى، وتكون الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للفقرة (١) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن موضوع الدعوى، فقد نص قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رقم (١٨/١) وتاريخ ١٤٠٢/٣/١٤هـ على أنه: "يستحق الموظف السعودي بدل السكن في بداية السنة الثانية من تاريخ تعيينه بالمؤسسة"، والذي يختص بتقرير حقوق موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها بموجب المادة (٥) من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٨٥/٧/١٨هـ والتي نصت على أن: "مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه: ١-إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها. ٢-اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك

من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال..."؛ وعليه فإن ما يصدر من لوائح في هذه الشؤون يجب أن تكون وفقاً لهذا النظام وقرارات مجلس إدارة المؤسسة. وبتطبيق ذلك على المدعي؛ فالثابت من وقائع الدعوى طلب المدعي من شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٥م صرف بدل السكن لعام ٢٠٢٠م مقدماً؛ وعليه جرى صرف البدل، ثم طلب المدعي إحالته إلى التقاعد المبكر اعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١م؛ وعليه قامت المدعى عليها -المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية- بحسم بدل السكن لعام ٢٠٢٠م من مكافأة نهاية الخدمة على اعتبار انتهاء خدمته قبل دخول عام ٢٠٢٠م؛ وعليه فلا يستحق بدل السكن عن هذا العام، كما ثبت للدائرة من وقائع الدعوى استلام المدعي لبدل السكن عن عام ٢٠١٩م والذي صرف له المتبقي منه مع مكافأة نهاية الخدمة، بمبلغ قدره (٤,٩١٢,٠٤) أربعة آلاف وتسعمئة واثنا عشر ريالاً وأربع هللات. -وفق بيان مكافأة نهاية الخدمة المرفق- ولما كان بدل السكن وفقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رقم (١٨/١) وتاريخ ١٤٠٢/٣/١٤هـ يُستحق في شهر يناير من كل عام ميلادي، وثبت صرف بدل السكن لعام ٢٠١٩م للمدعي؛ فإن ما ذكره وكيل المدعي من أن بدل السكن يستحق نهاية كل عام غير موافق لأنظمة المدعى عليها وشركاتها ولإجراءات العمل المتبعة. وبما أن صرف بدل

السكن لعام ٢٠٢٠م للمدعي مع انتهاء علاقته الوظيفية في ٢٠١٩/١٠/١م ينتج عنه استلامه لمبالغ مالية لا يستحقها نظاماً؛ فإن الدائرة يتبين لها سلامة الإجراء المتخذ من المدعى عليها بحسم بدل السكن لعام ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٣) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً من مكافأة نهاية الخدمة.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٤٥٨٨) لعام ١٤٤١هـ المقامة من (...) ضد الخطوط الجوية العربية السعودية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: اللائحة المنظمة للبدلات لدى المدعى عليها قد نصت في الفقرة (ز) والتي تعالج بدل السكن؛ على أنه في حالة الوفاة أو التقاعد -كما هو في حال المدعي- قبل حلول موعد استلامه لبدل السكن للعام الذي تقاعد فيه فإنه يصرف كاملاً مع الشيك الخاص بالمستحقات النهائية الخاصة به، فضلاً على أن الفقرة (ز/١) نصت في الملحوظة (ج) على أنه لا يسترد بدل السكن في حالة إنهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، وحيث إن حسم المدعى عليها لبدل السكن جاء مخالفاً لما سبق، ودون سند من النظام.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة المبلغ المحسوم من بدل السكن لـ (...) وقدره (٧٩,٤٧٣) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً.